

ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM

Spis. zn.: **68 Cm 87/2024**

Odvolatel (žalovaný): **Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.**

Žalobci:

Marek Vaniš, nar. 30. 6. 1989 Bytem Libušín 622, 417 41 Krupka

Jaromír Pivoňka, nar. 19. 12. 1983 Bytem Dolní 176, 417 41 Krupka

Soud: **Vrchní soud v Praze**

Datum: 9.3.2025

I. Úvod

Tímto podávám odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. **68 Cm 87/2024-60**, kterým bylo určeno, že rozhodnutí o vyloučení žalobců ze spolku je nicotné. Toto rozhodnutí pokládám za nezákonné a nesprávné, neboť:

- Došlo k závažnému **procesnímu pochybení**, když souod **rozdělil** žalobu do dvou samostatných řízení a **následně změnil pořadí** jejich projednávání, což **vedlo k tomu**, že ve druhém řízení **nepřihlédl k důkazům** z prvního.
- Soud **ignoroval** klíčové důkazy a **argumenty** z druhého, souvisejícího řízení (**sp. zn. 68 Cm 85/2024**).
- Soud neaplikoval **zásady poctivosti a dobré víry** (§ 6 NOZ) ani **zákaz zneužití práva** (§ 8 NOZ).
- Soud nezkoumal aktivní legitimaci žalobců** – zda byli skutečnými členy, když neplnili své členské povinnosti.
- Opominul další významné námitky** – zejména výklad § 164 NOZ při paralyzované činnosti spolku, zásadu *nemo turpitudinem suam allegare potest* (nelze těžit z vlastního protiprávního jednání) a chybnou citaci stanov, z níž soud dovodil nepřislusnost orgánu.
- Soud **nesprávně** označil rozhodnutí za nicotné a nesprávně posoudil skutkové okolnosti týkající se **řádného vyloučení žalobců**.
- Zásada *nemo turpitudinem suam allegare potest*

II. Seznam klíčových odvolacích důvodů

1. Procesní pochybení soudu

A. Neodůvodněná změna pořadí projednávaných věcí

- Žalobci byla žaloba podána jako jeden celek, avšak soud ji rozdělil do dvou samostatných řízení.
- Soud **sám rozhodl**, že první z těchto řízení se bude zabývat **klíčovými otázkami**, které měly **zásadní vliv** na druhé řízení.
- V den jednání** však soud nečekaně změnil pořadí projednávání, čímž způsobil, že druhé řízení proběhlo bez řádného přihlédnutí k **důkazům** a skutkovým **okolnostem**, které **měly být řešeny** nejprve.

B. Ignorování důkazů z druhého řízení

- Důkazy, které byly předloženy v první kauze, jsou pro druhé řízení **zásadní**.
- Přestože byly tyto důkazy soudu známy, nebyly v řízení řádně zohledněny.
- Tím došlo k porušení § 6 občanského soudního řádu (zásada spravedlivého procesu), který vyžaduje, aby soud rozhodoval nestranně a spravedlivě.
- Soud upřednostnil jednání, které následně učinil druhořadým.

C. Porušení zásady koncentrace řízení (§ 118b OSŘ)

- V tomto případě byly důkazy předloženy, ale soud se jimi odmítl zabývat, přestože s nimi pracoval v souběžném řízení.
- Tento postup je v rozporu se zásadou procesní hospodárnosti a spravedlivého procesu, neboť neumožnil řádné uplatnění všech relevantních důkazů.

D. Porušení práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod)

- **Každý má právo na spravedlivý proces**, v rámci něhož je zaručeno **rovné zacházení** s důkazy.
- Vzhledem k tomu, že některé důkazy byly účelově ignorovány, došlo k narušení principu rovnosti stran a nesprávnému posouzení věci.

2. Soud ignoroval klíčové důkazy z druhé kauzy (sp. zn. 68 Cm 85/2024)

Žalovaný poukazuje na skutečnost, že soud stanovil dvě líčení hned po sobě. **Soud následně v den jednání změnil pořadí** jejich projednání, čímž došlo k situaci, kdy **při rozhodování o otázce členství žalobců** nebyly zohledněny **klíčové důkazy** a argumentace žalovaného, **které byly předloženy v rámci druhého řízení (sp. zn. 68 Cm 85/2024).**

Tato skutečnost vedla k tomu, že rozhodnutí o platnosti vyloučení žalobců **bylo učiněno na základě neúplných skutkových zjištění**, a tedy **nebyly řádně zváženy relevantní důkazy** o porušení zásad dobré víry, zneužití práva a finančních škodách způsobených žalobci.

Závěr: Navrhujeme, aby odvolací soud **zohlednil** všechny důkazy, včetně těch, jež byly součástí souvisejícího řízení, neboť **přímo prokazují důvody k vyloučení žalobců** a jejich nepoctivé jednání.

3. Soud chybně vyhodnotil údajnou “nicotnost” rozhodnutí

Soud uzavřel, že vyloučení je nicotné, neboť ho vydal “nepříslušný orgán”. Tím se však mýlí:

- Statutární orgán **musel zasáhnout** vzhledem k okolnostem a jednání žalobců.
- **Dne 19. 12. 2023** proběhla **mimořádná schůze výboru oddílu** (viz. detailní zápis ze schůze výboru oddílu), který **podle stanov spolku** disponuje pravomocí **vyloučit člena** (§ 239 NOZ a § 240 NOZ).
- Rozhodnutí výboru oddílu bylo řádně přijato **jednomyslným hlasováním**.
- Tím pádem **nedošlo** k rozhodnutí “nesprávným orgánem”, **nejde** tedy o nicotnost.

Proč nejde o nicotnost: Nicotnost by nastala, pokud by zcela chyběla pravomoc orgánu jednat nebo by neexistoval podklad ve stanovách. Zde však **výbor oddílu** je dle stanov kompetentní orgán, který validně rozhodl o vyloučení. Soud měl správně řešit **pouze včasnost napadení** (viz bod II.1) a případně formální náležitosti rozhodnutí. Věc je proto naopak **platným aktem** – a pokud by hypoteticky existovala nějaká vada, **nezakládá nicotnost**, nýbrž maximálně neplatnost, kterou ovšem žalobci včas neuplatnili.

4. Neexistence řádného členství žalobců – soud neproověřil oprávněnost návrhu

Další fatální pochybení soudu spočívá v tom, že **nepožadoval** po žalobcích **doložit jejich řádné členství** a tedy oprávněnost návrhu. Podle stanov spolku a podle **§ 241 NOZ** lze přezkoumat vyloučení **jen** na návrh **skutečného, řádného člena**. Soud však neprovedl **žádné zjištění**, zda žalobci:

1. **Splnili** formální podmínky členství (příhláška, zápis, placení příspěvků).
2. **Nezanedbali** své další členské povinnosti stanovené stanovami.

Tím soud pochybil, protože pokud žalobci **nebyli řádnými členy**, nemohou se domáhat vyslovení neplatnosti rozhodnutí o “vyloučení”. Samotná žaloba by byla **nerelevantní**.

5. Principy poctivosti a dobré víry (§ 6 a § 8 NOZ) byly zcela opomenuty

Soud měl povinnost zkoumat, zda žalobci **zneužili právo** (viz § 8 NOZ) či nejednali **v rozporu s principem poctivosti a dobré víry** (viz § 6 NOZ).

Žalobci:

- Dlouhodobě **neplnili finanční závazky**.
- Pokusili se **převést majetek** spolku na třetí osoby.
- **Způsobili škodu**, která **nelze odčinit**.
- Žalobci **porušili** základní zásady loajality a dobré víry.
- **§ 6 NOZ** – generální povinnost jednat čestně.
- **§ 8 NOZ** – zákaz zneužití práva.

Soud měl proto rozhodnout s ohledem na to, že existují důkazy, že žalobci **jednali nepoctivě** a vyloučení bylo v zájmu ochrany spolku. Obohacení se na úkor spolku, vytváření nákladů bez jejich úhrady a bezúplatný převod nemovitého majetku spolku na třetí stranu, **nemůže být považováno** jako jednání v zájmu spolku či v dobré víře. Žalobci jednali prokazatelně ve svém vlastním zájmu na úkor spolku.

6. Střet zájmů – žalobci by chtěli rozhodovat o vlastním vyloučení

- Žalobci namítají, že jejich vyloučení mohl provést pouze výbor oddílu.
 - Žalobci považují sami sebe za výbor oddílu
 - Nikdy to nebylo doloženo - stejně jako existence jejich členství
 - Ikdyby přeci jen byli výborem oddílu, nemohli by rozhodovat sami o sobě, bylo by to nezákonné.
 - Předseda spolku měl oprávnění zasáhnout a v této situaci musel zasáhnout v zájmu ochrany spolku.
 - Soudní rozhodnutí, které označilo vyloučení za nicotné, je vadné a mělo by být zrušeno.
-

7. § 164 NOZ – soud zcela ignoroval argumentaci předsedy spolku

Předseda spolku poukázal na **§ 164 NOZ** a **omezení práv statutárního orgánu** v případě, že je spolek paralyzován nečinností či škodlivou činností jiných osob. **Soud se tím však nezabýval**, ačkoli je to důležitý právní předpis, který vysvětluje, **proč musel předseda konat okamžitě** a reagovat na škodu způsobovanou žalobci.

Dle **§ 440 NOZ** (1) Překročil-li zástupce zástupčí oprávnění, zavazuje právní jednání zastoupeného, pokud překročení schválí bez zbytečného odkladu. Pokud by soud ipřes argumentaci žalovaného neuzal právo vyloučit člena statutárním orgánem, toto ustanovení činí jeho rozhodnutí přesto platným, jelikož bylo řádně schváleno výborem oddílu. To platí i v případě, kdy za jiného právně jedná osoba, která k tomu není oprávněna.

Dne 19.12.2023 došlo ke schválení a odhlasování rozhodnutí o vyloučení Marka Vaniše a Jaromíra Pivoňky.

8. Soud chybně cituje stanovy – argumentuje neexistujícím ustanovením

Rozhodnutí soudu obsahuje **nepřesnou citaci stanov** – opírá se o **ustanovení**, které ve zmíněné podobě ve stanovách spolku **vůbec neexistuje**. To je **zásadní chyba**, jež sama o sobě zakládá důvod pro **zrušení napadeného rozhodnutí**. Soud ve svém usnesení - bod 19.) „právo vyloučit člena Spolku je dle stanov dáno „**pouze a jen**„ Výboru oddílu.“ To však není pravda. Soud upravil citaci ze stanov tak, aby byla v souladu s jeho rozhodutím. Ve stanovách spolku článek 3. odst. 4 písm. d) je přesně uvedeno : „**Výbor oddílu má právo vyloučit člena**“. viz. stanovy.

Znění stanov „Výbor oddílu má právo vyloučit člena“ samo o sobě nezakládá výlučnou pravomoc výboru oddílu. Pokud není výslovně uvedeno, že výhradně výbor oddílu má tuto pravomoc, práva statutárního orgánu spolku nejsou nijak omezena.,

- Pokud by stanovy obsahovaly formulaci typu „**Pouze výbor oddílu může vyloučit člena**“, bylo by vyloučení statutárním orgánem problematické.
- Pokud ale stanovy jen říkají, že výbor oddílu „**má právo vyloučit člena**“, neznamená to automaticky, že jiný orgán toto právo nemá.

Z toho vyplývá , že vyloučení by mělo být považováno za platné a žaloba zamítnuta z důvodů zániku práva žádat soud o vyslovení neplatnosti pro nedodržení lhůty 3 měsíce.

9. Způsobená škoda nelze odčinit

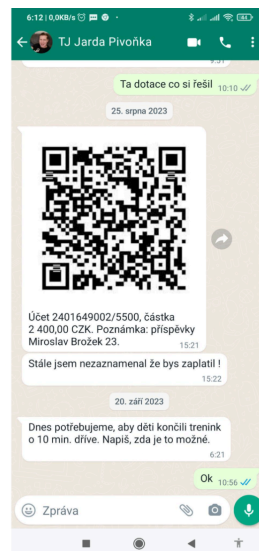
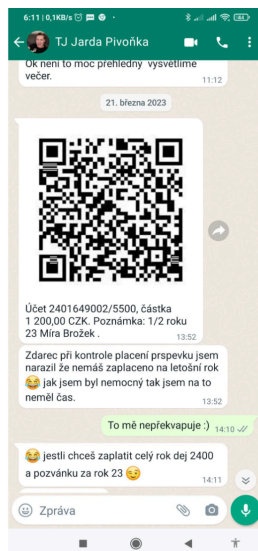
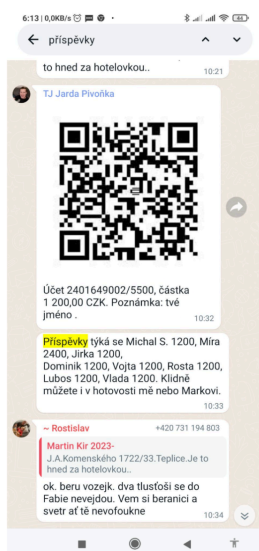
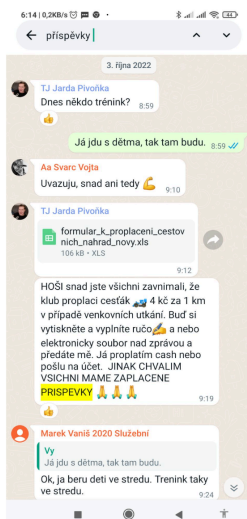
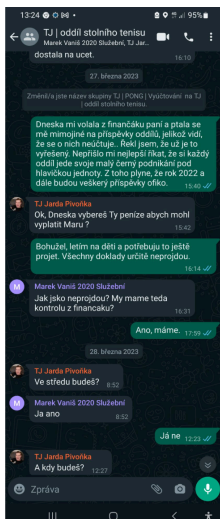
Žalobci svým jednáním **trvale poškodili spolek**, a to jak majetkově, tak i v reputaci. Tyto škody **nelze napravit** především kvůli velkému počtu osob šířící lži ve snaze odvést pozornost od vlastních jednání.. O to více je důležité, aby soud chránil zájem spolku před osobami, které spolek poškozují – viz **§ 260 NOZ** (kdy soud může rozhodnout, že neplatnost rozhodnutí se nevysloví, je-li to v zájmu spolku).

Soud ve svém rozsudku **bod - 16.) chybně** namítá, že **nedošlo k výzvám** před vyloučením a vytváří tak dojem, že spolek jednal unáhleně a beze snahy o vyřešení.. Výzev bylo několik - především ústních. Výzvy zaslané žalobcům 6.11. a 14.11.2023 jasně vyzývají ke zjednání nápravy s přiměřenou dobou k provedení. K vyloučením členů také došlo pro to konkrétní porušení povinností, které bylo ve výzvě popsáno. Soud chybně tvrdí opak.

10. Zásada nemo turpitudinem suam allegare potest

Nikdo nemůže těžit ze svého protiprávního jednání. Pokud je žaloba motivována nečestnými úmysly nebo podvodem, měla by být považována za zneužití práva a mělo by dojít k jejímu zamítnutí. Marek Vaníš a Jaromír Pivoňka vybírali 2.400 Kč na osobu ročně od roku 2020 a dle jejich vlastních slov viz. žaloba má oddíl stolního tenisu 60 členů. Tyto informace jsou součástí oficiální verze žalobců.

- Jen na příspěvcích si tedy dle svých slov přišli žalobci na **576.000 Kč**.
- Příspěvky vybírali jménem spolku, ale neodevzdali je spolku.



ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

o doplnění podaného vysvětlení podle § 158 odstavce 6 trestního řádu
ze dne 30.01.2024

Dne 10.04.2024 v 16:36 hodin bylo zahájeno podání vysvětlení osoby

jméno, příjmení: Marek VANÍŠ
datum narození: 30.08.1989
místo narození: Teplice

osobní údaje nezměněny

vč. již se vysvětlení týká: NP VLOUPÁNÍ DO SKŘÍNĚ V HERNĚ STOLNÍHO TENISU
V KRUPCE

Poučení jsem v plném rozsahu porozuměl a nežádám dalšího doplnění. V současné době bydlím na adrese Teplice, Mysibekova č.p. 793/11 ale poštu si přebírám na adrese svého trvalého bydliště Krupka, Libušín č.p. 622. Mám také zřízenou datovou schránku bgmnu5, kterou upřednostňuji pro zasílání veškerých dokumentů. K samotné věci bych uvedl následující.

Na adrese Krupka, Husitská 34 je organizace spolek tělovýchovné jednoty Krupka, kde je předseda pan Miroslav Brožek. Tento spolek se dělí na sportovní oddíly, kdy je zde oddíl karate, lyžařů a stolního tenisu, kdy já jsem předseda si od roku 2020 oddíl stolního tenisu. Já jsem měl do konce roku 2023 na starost pouze dospělé osoby, kdy od ledna roku 2024 mám na starost i děti, které jsem převzal po panu Brožkovi. Já jsem organizačně se o děti nestaral, kdy toto měl na starost pan Brožek, já jsem pouze vypomáhal dětem trénovat. Co se týká příspěvků za děti, tak tyto měl na starost pan Brožek, já jsem neměl nic společného s výběrem finančních prostředků za děti. V současné době jsou veškeré příspěvky pozastaveny, jelikož řešíme neshody v našem vedení, kdy toto řeší i město Krupka i sport Krupka.

Co se týká příspěvků za dospělé tak tyto jsme vybírali společně s panem Pivoňkou, kdy většinou se jednalo o roční příspěvek ve výši 2.400,- Kč za rok, kdy tento příspěvek byl zaslán na účet pana Pivoňky, jelikož máme podezření, že s finančními prostředky bylo špatně hospodařeno, kdy peníze


300.5172.90356153

byli vždy následně použity pouze na účely spojené s náklady oddílem stolního tenisu. Toto se v současné době řeší.

Co se týká vloupání do skříně, která se nachází v prostorách pinčesárny v Krupce, tak k tomu mohu uvést, že to bylo v sobotu dne 6.1.2024 mi volal pan Vojtěch Švarc, okolo 15:00 hodiny kdy já jsem byl v divadle od 14:00 hodin a tak jsem telefon nezvedl, ale pak jsem mu volal zpět, kdy mi řekl, že museli násilím otevřít skříně ve které se nacházeli počítačidla, aby mohli hrát turnaj, jelikož by prohráli kontumačně. Telefonní kontakt na pana Švarce je 777 077 036. Kdy ten den hráli na dvou pingpongových stolech tak počítám, že si ze skříně vzali dvě počítačidla. Před tím, se počítačidla nacházeli volně v horně na polici, kdy nevím z jakého důvodu je někdo uzamkl do skříně. Počítačidla byli vždy volně dostupné.

Já jsem byl naposledy v pinčesárně v Krupce dne 20.12.2023 okolo 21:00 hodin, kdy vím, že ta skříně kterou vypálili nebyla zamčená a také jsem ve skříně neviděl, žádný hrníček ve kterém by se nacházeli peníze, kdy se domnívám, že peníze nikdy ve skříně nebyli. Maximálně nějaké drobné mince.

Já mohu uvést, že jsem byl dne 20.1.2024 jsem pořádal turnaj a všechna počítačidla jsem měl, kdy tedy nevím, jaké počítačidla chybi panu Brožkovi, jelikož počítačidla na kterých hrajeme asi 4 roky tak tyto všechny máme, žádné nechybí. Já osobně si myslím, že nebylo nic odcizeno, že to je pouze ze strany pana Brožka vymyšlené, jelikož ho chceme odvolat z této funkce a on to nechce. To je vše co mohu k celé věci uvést.

To je vše, co jsem chtěl(a) k věci uvést, text úředního záznamu mi byl hlasitě diktován a souhlasím s mou výpovědí, po skončení zápisu jsem měl(a) možnost si jej znovu pozorně přečíst, s jeho obsahem souhlasím, nežádám v něm žádných změn ani doplnění a jako správný jej podepisuji dne 30.01.2024 v 11:49 hodin.

Za policejní orgán:

prap. Vlastimil Nejedlý

Osoba podávající vysvětlení:

Marek VANÍŠ



Sami opakovaně dokládají reálnou výši příspěvků i stvrzují, že „zaplatili všichni.“

Závěr:

Pokud nedokáží doložit, že peníze řádně předali spolku, neměl by soud dále tolerovat jejich zneužívání práva, další poškozování spolku a jejich žalobu zamítnout. Pokud nedoloží žalobci své řádné členství a předání hotovosti získané z výběru příspěvků, nejsou hodni právní ochrany.

11. § 258 - Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.

- žalobci nemají zájem hodný právní ochrany
- žalobci se nepokusili dovolat neplatnosti u orgánů spolku

Žaloba by měla být zamítnuta, žalobci nejsou oprávněni žádat soud o vyslovení neplatnosti.

12. Žalobci promeškali lhůtu k napadení rozhodnutí o vyloučení – § 242 NOZ

- Podle § 242 NOZ **zaniká právo žalobců žádat soud** o vyslovení neplatnosti rozhodnutí spolku **3 měsíce** od doručení rozhodnutí o vyloučení.
- Žalobcům bylo rozhodnutí o vyloučení doručeno **28. 11. 2023**. Lhůta tak uplynula **28. 2. 2024**.
- **Žaloba byla podána po uplynutí této lhůty**, a soud proto **neměl** věcně přezkoumávat platnost či nicotnost rozhodnutí.

Závěr: Právo žalobců **zaniklo** před podáním žaloby, čímž **neměli aktivní legitimaci** k jejímu podání. Rozhodnutí soudu je proto nesprávné.

III. Proč nejde o nicotnost, nýbrž o platné rozhodnutí

Nicotnost by nastala jedině v situaci, kdyby **zcela chyběla pravomoc** nebo kdyby **neexistovala** vůle spolku jednat. To se nestalo. **Pokud** by existovala formální vada (např. nesprávné formality), je to

důvod k neplatnosti, ale **nikoliv k nicotnosti**. Nicotné je pouze rozhodnutí orgánu, který vůbec nemá pravomoc. Zde **pravomoc existovala**. 19.12.2023 došlo k vyloučení žalobců řádně zvoleným výborem oddílu.

IV. Zásah předsedy spolku

1. Základní východisko: předseda (statutární orgán) má neomezené oprávnění jednat jménem spolku

- Podle **§ 164 občanského zákoníku (NOZ)** platí, že statutární orgán (v našem případě předseda spolku) jedná jménem právnické osoby ve všech věcech, pokud stanovy či zákon nestanoví jinak.
 - V daném případě **stanovy spolku nijak neomezují** pravomoci statutárního orgánu; neexistuje v nich ustanovení, které by omezovalo či podmiňovalo zásah předsedy v krizových situacích.
 - Předseda je tedy **jedinou osobou** zmocněnou jednat neomezeně a závazně za spolek navenek, má přitom také pravomoc **vnitřně** uspořádat situaci, je-li ohroženo fungování či majetek spolku.
 - Dle organizačního řádu spolku je v případě střetu zájmů oprávněn předseda spolku rozhodnout za příslušný orgán.
-

2. Povinnost předsedy zasáhnout v případě, že je spolek paralyzován

- Obecná povinnost předsedy (jakéhokoli statutárního orgánu) jednat s **péčí řádného hospodáře** vyplývá z **§ 159 NOZ**. Tato povinnost zahrnuje i **ochranu zájmů spolku**, zajištění řádného chodu a zabránění vzniku škod.
- **§ 164 NOZ** potvrzuje, že statutární orgán vystupuje navenek vůči třetím osobám a řeší veškeré vnitřní záležitosti, není-li zákonem nebo stanovami omezen. Pokud je tedy spolek ohrožen, **má předseda dokonce povinnost** aktivně zasáhnout k ochraně práv a majetku spolku.
- Dle **§ 440 NOZ** (zastoupení a péče) se analogicky uplatní požadavek, že každý, kdo jedná jménem někoho jiného (zde jménem spolku), musí dbát na ochranu jeho zájmů se stejnou pečlivostí, s jakou by jednal o vlastní věci.
- Dle organizačního řádu spolku je v případě, že spolek není schopen řádně fungovat, oprávněn předseda spolku rozhodnout za příslušný orgán.

Z toho plyne: Pokud vnitřní orgány spolku (např. výbor oddílu) nejsou schopny konat nebo jsou blokovány, předseda **musí jednat** (bez ohledu na běžné kompetence těchto nižších orgánů), aby zajistil, že spolek zůstane funkční a že nebude ohrožen jeho majetek, práva ani budoucnost. Tato skutečnost je určena zákonem i organizačním řádem spolku.

3. Okolnosti zásahu předsedy: neoprávněné jednání členů bránilo činnosti spolku

- Z dosavadních faktů vyplývá, že **po dobu téměř tří let** docházelo k systematické blokaci svolání jakékoli schůze či volby výboru oddílu ze strany některých osob (konkrétně Vaniše a Pivoňky), kteří zároveň **bránili** ostatním členům v řádné účasti na spolkovém životě.

- Tato blokáce způsobila **paralyzování** spolku, kdy nebylo možné přijímat rozhodnutí o finančních otázkách, správě majetku, členských příspěvcích apod.
 - **Předseda byl povinen** (dle § 159 a § 164 NOZ) **zasáhnout** a zjednat nápravu, aby spolek mohl řádně pokračovat ve své činnosti.
-

4. Oporu v zákoně a stanovách doplňují i obecné zásady péče řádného hospodáře

- **Péče řádného hospodáře** – zakotvena v **§ 159 NOZ** – znamená, že předseda musí činit veškeré kroky potřebné k zabránění škod a k prosazení legitimních zájmů spolku.
 - Vzhledem k tomu, že stanovy **neobsahují** žádnou zvláštní klauzuli, která by omezovala předsedu ve výkonu jeho statutární funkce, je nutno vycházet z obecného **§ 164 NOZ** (individuální statutární orgán). Ten jasně říká, že statutární orgán jedná vůči třetím osobám bez omezení – a vnitřně je povinen **chránit a prosazovat** zájmy právnické osoby (spolku).
-

5. Konkrétní důsledky a legitimita předsedova zásahu

1. **Odblokování schůzí:** Tím, že předseda vystoupil a inicioval svolání voleb do výboru, **byla odstraněna** dlouhodobá paralýza.
 2. **Legitimní volba výboru oddílu:** Nově zvolený výbor jednal už v mezích stanov a zákona.
 3. **Vyloučení škůdců:** Pokud členové (Vaniš a Pivoňka) fakticky **znemožňovali** chod spolku či ho poškozovali, bylo povinností předsedy i nově zvoleného výboru zasáhnout v souladu se stanovami, tj. **vyloučit** tyto členy.
 4. **Plná opora v zákoně:** Celý zásah vychází z **§ 164 NOZ** (pravomoc statutárního orgánu), **§ 159 NOZ** (péče řádného hospodáře) a podpůrně **§ 440 NOZ** (zastoupení a péče). Navíc nebyly překročeny žádné vnitřní předpisy, protože ani **stanovy** nikterak neomezují postavení předsedy.
-

6. Závěr: zásah byl nejen oprávněný, ale i nezbytný

Z uvedeného vyplývá, že **zásah předsedy** byl:

- **Legitimní:** Opírá se o obecné i specifické právní normy (NOZ) a neodporuje stanovám (které pravomoci předsedy nikterak nelimitují).
- **Nutný:** Bez něj by spolek nadále zůstával nefunkční a hrozila by **prohlubující se škoda** (finanční i organizační).
- **Prospěšný:** Umožnil nově zvolenému výboru oddílu činit reálná opatření – včetně **vyloučení osob**, které spolku škodily.

Tato kombinace zákonných ustanovení a absence omezení ve stanovách jednoznačně potvrzuje, že **předseda měl jak oprávnění, tak povinnost** zasáhnout ve prospěch spolku a odstranit paralýzu vzniklou neoprávněnou aktivitou některých členů. **Bez zásahu předsedy by se situace nezlepšila**, takže jeho jednání představuje rozumné, legitimní a konstruktivní využití pravomocí statutárního orgánu. Zásah předsedy spolku umožnil řádné fungování

spolku. Spolek má mnoho nových členů a spolupracuje s dalšími podobnými subjekty na nových projektech.

V. Shrnutí a návrhy

1. **Zrušit napadené usnesení** Krajského soudu v Ústí nad Labem (č. j. 68 Cm 87/2024-60).
 2. **Zamítnout žalobu** pro **opožděnost** dle **§ 242 NOZ**, neboť právo žalobců již zaniklo.
 3. **Subsidárně** zohlednit to, že výbor oddílu **řádně** rozhodl, a pokud soud zjistí nějaké vady, **nejde** o nicotnost, ale maximálně o neplatnost, která **nebyla včas** namítnuta.
 4. **Zohlednit důkazy** z druhého řízení (sp. zn. 68 Cm 85/2024), které **jasně dokládají** nepoctivé jednání žalobců a **opodstatňují** vyloučení.
-

VI. SEZNAM NAVRHOVANÝCH DŮKAZŮ

1. **Rozhodnutí o vyloučení ze dne 28. 11. 2023**
 - Včetně doručenek (z datové schránky, pošty), dokládajících data a formu doručení žalobcům.
 2. **Detailní zápis z jednání výboru oddílu stolního tenisu ze dne 19. 12. 2023**
 - Svědčí o tom, že výbor (kompetentní orgán dle stanov) jednomyslně odhlasoval vyloučení žalobců a jednání předsedy spolku schválil..
 3. **Stanovy spolku** (schválené 22. 3. 2016)
 - Prokazují, že nejsou nijak omezena práva statutárního orgánu spolku
 - Výbor oddílu má dle článku 3 odstavec 4 písmeno b) - pravomoc vyloučit člena.
 - Prokazují, že soud rozhodoval na základě neexistujícího textu ve stanovách
 4. **Předžalobní výzvy** (6. 11. 2023 a 14. 11. 2023)
 - Doložení toho, že žalobci byli opakovaně vyzýváni k nápravě (placení příspěvků, předání hotovosti, atp.).
 5. **Důkazy z paralelního řízení sp. zn. 68 Cm 85/2024**
 - Dokazují, že žalobci dlouhodobě vystupovali proti zájmům spolku (pokus převést majetek, neplacení).
 6. **Důkazy o výběru příspěvků**
 - Potvrzují, že žalobci za oddíly vybírali členské příspěvky, které poté nepředali spolku.
 - Potvrzují výši členských příspěvků
 7. **Komunikace (e-maily, datové zprávy) mezi žalobci a předsedou**
 - Prokazují, že spolek vyzýval žalobce k plnění povinností a ke zjednání nápravy; žalobci nevyhověli.
-

VII. ZÁVĚR

Soud se dopustil závažného procesního pochybení, jež vedlo k nesprávnému posouzení věci a porušení zásady spravedlivého procesu, když změnil pořadí nařízených jednání, což **vedlo k tomu**, že **nepřihlédl k důkazům** z prvního jednání. Bez této změny by k této situaci nemohlo dojít.

Napadené rozhodnutí je **věcně i právně chybné**. Soud **nesprávně** nebo vůbec nevyhodnotil důležitá ustanovení občanského zákoníku (§ 6, § 8, § 164, § 239, § 240, § 241, § 242, § 258, § 260) i platné stanovy spolku. Žalobci zjevně **neunesli důkazní břemeno**, nedoložili řádné členství, navíc **zmeškali lhůtu** k žalobě. Rozhodnutí **není nicotné**, protože vyloučení provedl **kompetentní orgán**, a soud měl proto žalobu **zamítnout**.

Napadené rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 68 Cm 87/2024-60 je chybné v právním posouzení i ve skutkovém zjištění. Soud měl žalobu zamítnout jako opožděnou, případně dovodit, že žalobci neprokázali své řádné členství a zásah předsedy spolku byl nezbytný, jelikož byl spolek v paralýze a osoby, které nikdy nedoložili, že jsou řádnými členy vystupovali veřejně jako vedení spolku a pokoušeli se přijímat rozhodnutí jménem spolku. Nadto soud nepřihlédl k důkazům o nepoctivém jednání žalobců a chybně vycházel z nepřesné citace stanov.

Proto žádáme, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a žalobu zamítl (případně řízení zastavil), a přiznal Tělovýchovné jednotě Krupka, z.s. náhradu nákladů řízení.

V Krupce dne **9.3.2025**

Miroslav Brožek

individuální statutární orgán
Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.